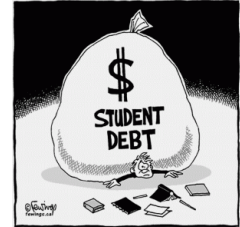


פרשת ראה

בפרשתנו השבוע בין המצוות השונות (מעל חמישים...), מופיעה אחת המצוות החברתיות-כלכליות המרכזיות של התורה, מצוות השמיטה, בגרסתה הפיננסית, לא הנדל"נית או החקלאית הקרויה 'שמיטת כספים':

מִקֵּץ שִׁבְע־שָׁנִים, תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה. וְזֶה, דְּבַר הַשְּׁמִטָּה--שְׁמוּט כָּל-בְּעַל מִשָּׁה יָדוֹ, אֲשֶׁר יֵשֶׁה בְּרַעְיוֹ: לֹא-יִגֹּשׁ אֶת-רַעְיוֹ וְאֶת-אֲחִיו, כִּי-קָרָא שְׁמִטָּה לָהּ. אֶת-הַנֶּכְרִי, תִּגְשׁ; וְאֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת-אֲחִיךָ, תִּשְׁמַט יָדְךָ. אָפֶס, כִּי לֹא יִהְיֶה-כֵּךָ אֶבְיוֹן:

מצוות השמיטה כפשטות מטרתה להניח לכל אותם לוויים אשר לוו כספים ואינם מצליחים לעמוד בנטל התשלומים לפרעון ההלוואה והמלווה נושה לקבל את אשר מגיע לו מהם כדי. באה התורה ומצווה על המלווה לשמוט את ידו מהנשי, או במילים אחרות, לוותר על ההלוואה. מטרתה של מצווה זו על פניה היא סולידריות והבנה למצבו של הזולת, חסד, אשר קיים רק כלפי העם ולא כלפי הנכרי אשר ניתן לגוש בו גם בשנה זו כבכל שנה.



בעקבות מצווה זו, כצפוי מהתנהלות של כל בר דעת, נוצר מצב בו נמנעו אנשים מלהלוות כסף לנזקקים שמא לא יקבלו את קרנם חזרה (מי בכלל דיבר על ריבית?). על מנת לפתור בעיה זו בא הלל ותקן את אחת התקנות הנועזות הקרויה פרוזבול¹. תקנה זו היתה כה משמעותית היות ובעצם ביטלה את המצווה הכתובה בתורה, ולא נהגה עוד שמיטת כספים² במי שכתב שטר פרוזבול. עד כדי כך שאמר עליו שמואל: "הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא אי איישר חיל אבטליני"³. בהמשך דברינו אנסה לגעת במתח שבין דברי שמואל ודברי הלל.

המשכה של פרשיה זו לאחר התקווה כי "לא יִהְיֶה-כֵּךָ אֶבְיוֹן" כפי שהיינו מצפים נושאת את הברכה הטמונה לשומריה:



כִּי-כִרְכַּךְ, ה', בְּאַרְצְךָ, אֲשֶׁר ה' אֱ-לֹהֶיךָ נָתַן-לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ. רַק אִם-שְׁמוֹעַ תִּשְׁמַע, בְּקוֹל ה' אֱ-לֹהֶיךָ, לְשִׁמּוֹר לַעֲשׂוֹת אֶת-כָּל-הַמִּצְוָה הַזֹּאת, אֲשֶׁר אֲנִי מֵצִוְךָ הַיּוֹם.

הבטחה לחיים נטולי אביונות, מלאי ברכה. למרבה ההפתעה הפרשיה הבאה אחריה עוסקת דווקא באביון:

כִּי-יִהְיֶה כֵּךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אֲחִיךָ, בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ, בְּאַרְצְךָ, אֲשֶׁר-ה' אֱ-לֹהֶיךָ נָתַן-לְךָ--לֹא תֵאֲמַן אֶת-לִבְּךָ, וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת-יָדְךָ, מֵאֲחִיךָ, הָאֶבְיוֹן. טוֹחַ כִּי-פִתַּח תִּפְתָּח אֶת-יָדְךָ, לוֹ; וְהַעֲבַט, תַּעֲבִיטְנוּ, הֵי מַחֲסְרוֹ, אֲשֶׁר יִחְסֹר לוֹ. הַשְׁמֹר לְךָ פֶּן-יִהְיֶה דְבַר עִם-לִבְּךָ בְּלִיעַל לֵאמֹר, קִרְבָּה שְׁנַת-הַשְּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, וְרַעָה עֵינֶיךָ בְּאַחִיךָ הָאֶבְיוֹן, וְלֹא תִתֵּן לוֹ; וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל-ה', וְהָיָה כֵּךָ חָטָא. נָתַן תִּתֵּן לוֹ, וְלֹא-יִרַע לְכִבְּךָ בְּתִתֵּן לוֹ:

מחד ניתן לומר כי ישנה כאן אזהרה למלווה, שמא יחשוש מלהלוות לנזקק בשל כך ששנת השבע קרבה ותשטט את הלוואתו, והנה השקעתו הסולידית פרוחה לה כהימור מסוכן באופציות על המעו"ף. כדי למנוע זאת מזהירה התורה כבר מעתה ואף מביטחה ברכה לשומרי מצוותיו:

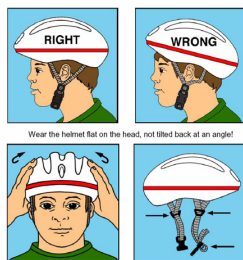
כִּי בְּגִלְל הַדִּבָּר הַזֶּה, יִכְרַכְךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ, בְּכָל-מַעֲשֶׁיךָ, וּבְכָל



¹ מהותו של שטר פרוזבול הוא מסירת כל החובות לבית הדין, על מנת שזה יהיה אחראי לגבייתם. באשר, על פי דין, המוסר שטרותיו לבית הדין – אין השביעית משמטתו (משנה מסכת שביעית י', ב).

² חז"ל מתרצים שהמדובר במצווה שכיום ממילא היא רק (!?) דרבנן, אבל הקושיה בעינה עומדת.

³ בבלי, גיטין לו ע"ב. (= פרוזבול זה עלבון לדיינים הוא, אם אאזור כוח - אבטל אותו!).



Make sure the helmet fits snugly and does not obstruct the field of vision. Make sure the chin strap fits securely and that the buckle stays fastened.

אשר מעודד רכיבה בטוחה, הוא גם החוק המעודד לפחות רכיבה (האמנם בא לכם לשכור אופניים באחת מתחנות ההשכרה הפזורות בתל אביב עם קסדה מלאה זיעה של הרוכב שעבר כאן לפני עשר דקות?), על כן המדובר בחוק בעייתי. אז חברנו, דוד שוטר, באמירה רשמית של המשטרה הבהיר למאזינים כי המדובר בחוק דקלרטיבי (הצהרתי בלע"ז) אשר מטרתו היא לתמוך במעשה שנראה על פניו כנכון, ראוי וחשוב, אכיפה אכן לא תהיה⁶.

כמובן שלא ניתן לחוקק מערכת של חוקים שלא נועדו לאכיפה וצריך לתת את הדעת היכן מקומו של החוק ומה המידה הראויה לאכיפתו, אך בכל זאת היות ומדובר בשעור מהחיים הרי שניתן לומר, בדידי הווה עובדא, כמו שאמר רבי יונתן על עיר הנידחת: "אני ראיתיה, וישבתי על תילה!".

לסיכום למי שנותר עם בלאגן, אפילו התורה עצמה, נותנת כבר בצד ההצהרה הדקלרטיבית ('שמיטת כספים זו ברכה'), את התמונה המציאותית (שמיטת כספים מביאה לנעילת דלת בפני לווים, ועל כן אף לאביונות ולעבדות), ופותחת את הפתח לחז"ל למצוא את המקום הנכון לאזן בין אכיפה נכונה לאכיפה מזיקה. הגדלות של חז"ל באה לידי ביטוי בעוז הרוח ובקביעת התנאים לקיומם של העקרונות העומדות בבסיסם של ההלכות הללו.

פטרון החיזה נספח אצרה:

ריבוא (ל) מספר ארצי שהוא נכפלה (ל)
ארבעה מספרים אי צוגיים עוקביים הוא
כמובן 9 (3, 1, 1, 3). זרק ההוכחה
ארוכה מידי/זף זה...

שבת שלום,
אריאל זייטניצקי.

ולקטות,

בעיתונים סקרו את פעילות חברי הכנסת בתום פגישת הקיץ ונתנו להם ניקוד על פעילותם.

נקודו אך ורק חברי כנסת פעילים ופוטרים.

סה"כ חולקו פסגה נקודות לכלל חברי הכנסת.

בסופו של התהליך נתגלה כי כל חבר כנסת ניהיט גם שר קבל שליט

נקודות, כל חבר כנסת מהקואליציה קבל שותי נקודות, וכל חבר כנסת

מהאופוזיציה - חצי נקודה.

מספר חברי הקואליציה היה גדול פי חמישה ממספר חברי הכנסת המכהנים

כשרים.

כמה ח"כים מהאופוזיציה, מהקואליציה, וח"כים ניהים גם שרים קיבלו ניקוד?

(הנחיו שחברי כנסת ניהיטם גם שרים אינם שייכים לא לאופוזיציה ולא לקואליציה)

⁶ יתכן כמובן כי הסיבה לכך היא גם היוכחים הסוערים סביב ההגיון שבחוק (בעד ונגד).